

RECURSO CÍVEL Nº 5062226-44.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRENTE: GEORGE GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

CONSUMIDOR. CEF. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS POR CORRENTISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. FATO DE TERCEIRO. APARELHO DE TELEFONE CELULAR FURTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR O HORÁRIO DO BLOQUEIO DO CELULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS PELA CEF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno o recorrente em honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3º). Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5062226-44.2024.4.02.5101

510015589408 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5062226-44.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRENTE: GEORGE GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de recursos transferidos de conta bancária por alegada fraude, bem como de indenização por danos morais.

A sentença foi fundamentada nos seguintes termos:

"I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995, aplicável por força do art. 1.º da Lei n. 10.259/2001.

II. FUNDAMENTAÇÃO

GEORGE GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES ajuizou ação contra **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, com os seguintes pedidos: **i.** a declaração de inexigibilidade do débito, no montante de R\$ 750,00, realizada no dia 02/02/2023; **ii.** a condenação ao pagamento de R\$ 750,00, a título de danos materiais; **iii.** a condenação ao pagamento de R\$ 5.000,00, a título de danos morais.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia em avaliar a incidência de responsabilidade objetiva da CEF acerca das movimentações bancárias em conta corrente, supostamente efetuadas pela autora, celebradas mediante fraude.

Da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros

O Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores o dever de garantir a segurança dos serviços prestados (art. 14), o que abrange tanto a proteção da integridade física e psíquica quanto a patrimonial dos consumidores.

A segurança esperada nas relações de consumo implica a adoção, especialmente pelas instituições financeiras, de mecanismos eficazes para a prevenção de fraudes. Em outras palavras, ao ofertar a prestação de serviços bancários no mercado de consumo, os fornecedores devem realizar uma análise criteriosa das transações realizadas, de forma a identificar operações atípicas que possam indicar a ocorrência de fraudes.

A inércia ou insuficiência das medidas de segurança, permitindo a realização de transações fraudulentas, configura falha na prestação do serviço, gerando a responsabilidade por eventuais danos causados.

A jurisprudência do STJ, inclusive por meio do Tema Repetitivo 466 e da Súmula 479, reafirma que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal situação caracteriza-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

O STJ já reconheceu a reponsabilidade destes agentes por (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; (viii) golpe do motoboy (AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023).

Recentemente, foi reconhecida a responsabilidade da instituição financeira em caso no qual um estelionatário, fingindo ser um empregado de um banco, orientou o cliente a elevar o limite de movimentação financeira e realizou diversas transações não autorizadas (STJ, Resp 2.052.228/DF, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023).

Nesses casos, as instituições financeiras só não serão responsabilizadas caso provem a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima ou do terceiro (art. 14, §3º, do CDC). A inversão do ônus da prova é automática. Deriva da lei.

Das circunstâncias específicas das transações realizadas por meio do Pix

Pix é o arranjo de pagamentos permite a transferência gratuita de recursos financeiros entre contas bancárias em poucos segundos, a qualquer momento. Com a proposta de ser prática, rápida e segura, a ferramenta teve ampla aceitação. Contudo, logo surgiram os casos de fraudes.

Como as transações são instantâneas, o lesado enfrenta dificuldades para reaver os valores fraudulentamente transferidos. Da mesma forma, também as instituições financeiras enfrentam desafios para evitar a utilização maliciosa.

As fraudes praticadas por terceiros no âmbito do Pix recebem o mesmo tratamento das outras fraudes bancárias: o fornecedor só não responderá caso prove a inexistência de defeito na prestação do serviço (art. 14, §3º, do CDC). Isso porque são consideradas fortuito interno, nos termos da súmula 479 do STJ.

É certo que podem incidir causas de exclusão da responsabilidade civil, a exemplo do fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. No entanto, a fraude por terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Aliás, o próprio Banco Central reconheceu essa questão ao dispor o seguinte na Resolução Bacen 01/2020:

Art. 32. Os participantes do Pix devem:

V - responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos, compreendendo a inobservância de medidas de gestão de risco definidas neste Regulamento e em dispositivos normativos complementares; (Redação dada, a partir de 28/9/2021, pela Resolução BCB nº 147, de 28/9/2021, produzindo efeitos a partir de 16/11/2021)

Desse modo, o fato de terceiro que elide a responsabilidade é aquele que não poderia ser evitado pelas normas de gestão de risco impostas à instituição financeira.

Ou seja, não basta à instituição financeira alegar que a operação fraudulenta derivou de culpa da vítima ou de fato de terceiro. Ela deve provar que seguiu todas as normas de gestão de risco impostas pelo Bacen.

E quais são essas normas de gestão de risco? A Resolução Bacen 01/2020 fornece parâmetros importantes.

Nos termos do art. 38, a transação no âmbito do Pix deve ser rejeitada pela instituição mantenedora da conta do usuário pagador quando houver suspeita de fraude:

Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando:

[...]

II - houver fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento;

O mesmo deve ocorrer em relação à instituição mantenedora da conta do usuário recebedor da transação:

Art. 39. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando:

[...]

I - houver fundada suspeita de fraude;

Evidentemente, cabe às instituições participantes do sistema identificar e prevenir as fraudes realizadas no âmbito do Pix. Apesar da liberdade na criação dos mecanismos de monitoramento e prevenção, a mesma resolução do Banco Central tratou de prever as situações que devem ser consideradas na avaliação da suspeita de fraude:

Art. 39-B. [...]

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor;

II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III - o horário e o dia da realização da transação;

IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V - outros fatores, a critério de cada participante.

Nos casos de suspeita de fraude, dois mecanismos podem ser acionados: o bloqueio cautelar (art. 39-B) e o Mecanismo Especial de Devolução (arts. 41-B e seguintes).

O bloqueio cautelar pode ser realizado pela instituição recebedora do Pix em caso de suspeita de fraude, por iniciativa própria ou após notificação associada a uma solicitação de devolução aberta pela instituição do usuário pagador. No prazo de 72 horas, a instituição recebedora deve avaliar se existem indícios que embasem a suspeita de fraude e, se for o caso, devolver os recursos ao usuário pagador ou cessar o bloqueio.

Por outro lado, independentemente do acionamento do bloqueio cautelar pela instituição recebedora, a vítima da fraude pode acionar Mecanismo Especial de Devolução (arts. 41-B e seguintes). Nesse caso, o usuário pagador deve fazer uma reclamação no canal de atendimento disponibilizado pela instituição na qual mantém conta, relatando ter sido vítima de fraude e solicitando a devolução dos recursos transferidos por meio do Pix.

A tempestividade da comunicação é crucial para o sucesso da retenção dos valores. Por isso, o Guia de implementação dos procedimentos de devolução no Pix¹, elaborado pelo Bacen, prevê ser responsabilidade de todas as instituições participantes do Pix garantir a facilidade no acesso e na utilização dos canais de comunicação por parte dos consumidores, permitindo que estes possam notificar, de maneira ágil e eficaz, qualquer suspeita de fraude ou transação não autorizada:

Conforme disposto na seção 2 do manual de Requisitos Mínimos para a Experiência do Usuário, **deve ser disponibilizado aos usuários pessoa física, no ambiente Pix no app de todos os participantes, atalho** (ícone, botão ou texto com hiperlink) **em que o usuário possa, ao clicar, ser direcionado para o canal de atendimento disponibilizado pelo participante para o tratamento de reclamações.** Além disso, deve ser disponibilizada, também no ambiente **Pix** no app do participante, junto ao atalho para o canal de atendimento do participante, mensagem informativa ao usuário para que ele possa registrar reclamação no site do Banco Central do Brasil caso a ocorrência não seja resolvida pelo participante. As telas ilustrativas abaixo exemplificam a forma como essas funcionalidades devem ser disponibilizadas no app do participante. **A facilidade para entrar em contato com seu PSP é fundamental para garantir a celeridade do processo e aumentar a probabilidade de os recursos transferidos de forma fraudulenta serem recuperados** (grifos no original).

Ao receber a comunicação do usuário pagador, a instituição pagadora deve criar uma notificação de infração no DICT imediatamente (até 10 minutos) após a reclamação. Ao receber a notificação, a instituição da conta recebedora deve bloquear imediatamente os recursos e analisar, no prazo de 7 dias, se houve fraude. Em caso positivo, os recursos permanecem bloqueados até que a instituição da conta pagadora solicite a devolução.

Ao receber a comunicação do usuário pagador, a instituição não deve solicitar nenhum documento ou examinar o mérito. Deve imediatamente criar a notificação de infração. Em seguida, também de forma imediata, a instituição da conta recebedora deve bloquear os valores. Só após o envio da notificação pela instituição da conta pagadora é que ela poderá exigir do usuário os documentos que entender necessários.

O roteiro está muito bem descrito no Guia de implementação dos procedimentos de devolução no Pix²:

1. Usuário pagador entra em contato com seu PSP por meio do canal de atendimento usual disponibilizado. Usuário pagador deve relatar o caso de fraude/golpe/crime e solicitar a devolução dos valores transferidos.

2. PSP pagador deve criar uma notificação de infração no DICT **imediatamente** após a reclamação de seu cliente. **Recomenda-se que a criação da notificação de infração seja feita em no máximo 10 minutos após o fim do atendimento ao cliente.** Os participantes não devem analisar o mérito da reclamação de seu cliente, nem tampouco solicitar documentos de comprovação da fraude/golpe/crime, como boletim de ocorrência, por exemplo. **Assim que o atendimento for finalizado, a primeira ação do PSP pagador deve ser criar a notificação de infração. Esse primeiro passo deve ser realizado o mais rapidamente possível, para aumentar a probabilidade de recuperação dos valores. Depois de criada a notificação, o PSP pagador pode solicitar ao seu cliente os documentos que julgar necessários e proceder à análise de mérito do caso, ou seja, analisar se a reclamação se enquadra nos casos passíveis de devolução e se o caso foi, de fato, uma fraude/golpe/crime.** O endpoint que deve ser utilizado é o "InfractionReport" e o tipo de infração notificada deve ser identificado como "refund_request" (no campo InfractionType). Para criar essa notificação, a transação original deve ter ocorrido há no máximo 80 dias.

3. PSP recebedor identifica e recebe a notificação de infração associada a uma devolução. **Imediatamente após receber a notificação, o PSP recebedor deve bloquear o montante total da transação original na conta do usuário recebedor. Recomenda-se que o bloqueio de recursos seja feito em no máximo 10 minutos após o recebimento da notificação.** Caso o saldo da conta seja inferior ao valor da transação, o PSP recebedor deve bloquear o saldo total da conta. (grifos no original).

O Guia de implementação dos procedimentos de devolução no Pix³ deixa claro a todas as instituições participantes que o Mecanismo Especial de Devolução se aplica "inclusive nos casos em que o usuário pagador tiver autorizado a transação por meio de senha ou qualquer mecanismo biométrico":

No âmbito do MED, “fundada suspeita de fraude” inclui qualquer tipo de golpe e de crime, inclusive nos casos em que o usuário pagador tiver autorizado a transação por meio de senha ou de qualquer mecanismo biométrico.

São exemplos, não exaustivos, de casos incluídos no conceito de “fundada suspeita de fraude”:

- transações iniciadas sem a inserção de senha ou sem reconhecimento biométrico do usuário pagador;
- transações em que houve engenharia social para a obtenção de senha do usuário pagador e foram iniciadas pelo fraudador com a utilização da senha obtida por meio do golpe;
- transações iniciadas pelo usuário pagador em decorrência de golpes de engenharia social, de golpes de falsidade ideológica ou de qualquer outro tipo golpe aplicado pelo fraudador;
- transações iniciadas pelo fraudador após roubo do dispositivo móvel e obtenção da senha do usuário;
- transações de compra iniciadas pelo usuário pagador em que o fraudador não envia os produtos vendidos ou envia produtos totalmente diferentes dos produtos vendidos; e
- transações iniciadas pelo usuário pagador em decorrência de coerção feita por criminosos.

Com base no CDC e na resolução do Bacen que regulamenta o Pix, este juízo seguirá os seguintes parâmetros ao julgar casos que envolvam possíveis fraudes praticadas no âmbito desse arranjo de pagamentos:

- O réu deve se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial. Se a contestação for genérica, presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor (art. 341 do CPC);
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ);
- O réu só não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (art. 14, §3º, do CDC), ou seja, que seguiu todos os procedimentos tecnológicos, operacionais e de segurança previstos em lei ou regulamento;
- A prova da regularidade do serviço pode variar, mas normalmente depende da juntada do extrato detalhado das operações questionadas pelo autor e da demonstração das ações de segurança executadas após a comunicação da fraude;
- O fato de a transação ter sido realizada a partir de dispositivo habilitado pelo autor, por si só, não descaracteriza a suspeita de fraude;
- Se for comprovado que a transação ocorreu a partir de um dispositivo autorizado pelo consumidor, a instituição financeira só responsável se, após ser notificada da fraude pelo consumidor, falhar em acionar o Mecanismo Especial de Devolução, impedindo o bloqueio cautelar dos valores pela instituição recebedora;
- Caso o consumidor tenha notificado a instituição financeira sobre uma suspeita de fraude e, em resposta, a instituição não tenha solicitado o bloqueio cautelar nem acionado o Mecanismo Especial de Devolução, ela deverá justificar sua inação.
- Em regra, não haverá responsabilidade da instituição quando provar: a) inexistência de defeito do serviço, evidenciada pela adoção de medidas de segurança adequadas; b) ausência de indícios de fraude no momento da transação; c) impossibilidade de bloqueio dos recursos em razão da ausência ou demora na comunicação pelo consumidor.

Feitas essas considerações gerais, passo ao exame do pedido.

Do caso

A parte autora alega que foi vítima de golpes concretizados por meio de PIX.

Em 02/02/2023, na conta nº 000594991666-9, agência 3701 da **CEF**, de titularidade de **GEORGE GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES**, através do Internet Banking, ocorreram movimentações bancárias, quais sejam: crédito, via PIX, nos valores de 300,00 e 450,00, às 22:30 h e 22:27h, respectivamente, ao Recebedor: EMERSON GUEDES DE SOUZA (evento 1, comprovante 5 e evento 9, extrato 3 e 4).

De acordo com a exordial, "a parte autora buscou previamente solucionar a questão na esfera administrativa, mas teve seu pleito negado, como revelam as conversas no chat da empresa ré e o protocolo de atendimento de n. 7270223017421, não tendo sucesso em nenhuma das oportunidades" (pág. 3)

Verifica-se, entretanto, o protocolo de atendimento nº 7270223017421, com data de cadastramento em 06/02/2023 (evento 1, comprovantes 8) e, ainda, o registro de ocorrência, em 02/03/2023 (evento 1, comprovantes 10), assim a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, qual seja: a apresentação de contestação administrativa tão logo que teve ciência das movimentações bancárias supostamente fraudulentas, nos termos do art. 373, II, CPC.

Por outro lado, o pedido de inversão do ônus da prova é despropositado, eis que não é possível a produção de prova negativa (prova de não contestação).

Assim, caberia à parte autora, por óbvio, comprovar que apresentou contestação administrativa, o que não fez, não podendo a **CEF** ser responsabilizada por qualquer ato omissivo, de sorte que é de rigor a improcedência dos pedidos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **REJEITO OS PEDIDOS**, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c o art. 51, caput, da Lei 9.099/95 e com o art. 1º da Lei 10.259/01.

Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Apresentados embargos de declaração, **INTIME-SE** o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1023, §2º do CPC.

Apresentado recurso inominado, **DÊ-SE** vista à parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao juízo ad quem.

O prazo para recurso será de 10 (dez) dias úteis.

Transitada em julgado esta sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Em suas razões, a parte autora reitera os argumentos no sentido de que faz jus à devolução dos valores indevidamente transferidos de sua conta bancária, além de receber indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida.

Em que pese a jurisprudência seja firme no sentido de que as instituições bancárias têm o dever de mitigar fraudes sofridas por consumidores, bem como a necessidade de se implementar mecanismos de segurança para mitigar danos causados aos consumidores, especialmente em relação às fraudes praticadas por terceiros, os elementos do caso concreto demonstram a impossibilidade de responsabilização da Caixa Econômica Federal (CEF), como será fundamentado a seguir.

Em primeira análise, não há como ser comprovado o horário do pedido de bloqueio inicial, uma vez que a solicitação enviada no evento 1, COMP8 não indica o horário do requerimento, mas tão somente a data.

Além disso, embora haja disposições do Banco Central sobre a responsabilidade das instituições bancárias em transações financeiras que fujam do perfil do cliente, os valores alegadamente desviados, conforme demonstrado no evento 1, COMP5, são relativamente módicos e poderiam ser confundidos com transações corriqueiras, como o pagamento de uma dívida, uma prestação de serviço ou uma compra entre particulares.

Também chama atenção o fato de o autor ter lavrado boletim de ocorrência um mês após o relatado furto, conforme se verifica na página 4 da petição inicial (evento 1, DOC1).

Diante disso, como bem decidiu o Juízo de origem, não há falar em condenação da CEF à restituição de valores na forma requerida pelo autor.

Descabida, do mesmo modo, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não configurada falha na prestação do serviço nem violação de direitos da personalidade do autor pela ré.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condene o recorrente em honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3º). Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

1. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Guia%20MED%20-%20vers%C3%A3o%201.0.pdf>

2. Idem.

3. Idem.